

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 221/2532

พนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์

โจทก์

นายสุชาติ เล็กวัฒนะ กับพวก

จำเลย

พนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 193, มาตรา 218

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าฎีกาโจทก์เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับ

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายเพื่อให้ศาลได้พิจารณาว่าลูกกระเบิดของกลางในคดีนี้เป็นเครื่องกระสุนปืนตามความหมายในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 หรือไม่โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 65)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 4,6,7,55,72 ฯลฯ วางโทษจำคุกคนละ 1 ปีจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพทั้งในชั้นจับกุมและสอบสวนเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกคนละ 9 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 4,6,7,72 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้น

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 64)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 65)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายให้รับฎีกาของโจทก์
ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายให้รับฎีกาของโจทก์
ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(สุนทร จันทระศักดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ